

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 311/2538

นายสำรอง สิทธิแพทย์

โจทก์

นายมานพ ราชโพธิ์ทอง กับพวก

จำเลย

นายสำรอง สิทธิแพทย์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาโจทก์ โจทก์เห็นว่า คดีนี้ไม่ต้องห้ามฎีกาอย่างที่ศาลชั้นต้นอ้าง ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177,83 ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่า คำฟ้องโจทก์ มิได้บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่าการเบิกความเท็จของจำเลยทั้งสอง เป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร และการเบิกความในคดีอาญาดังกล่าว ศาลชั้นต้นเชื่อฟังคำเบิกความของจำเลยทั้งสอง และพิพากษา ลงโทษโจทก์ ดังนั้นคำฟ้องของโจทก์จึงไม่พอฟังว่าคำเบิกความ ของจำเลยทั้งสองนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอันควรมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ศาลจึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง และฟังได้ว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลที่จะรับไว้พิจารณาได้ จึงมี คำสั่งให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 34) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 35)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่ง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยกฟ้องโจทก์เห็นได้ว่าเป็น การห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ ศาลชั้นต้น สิ่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่ง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกฟ้องโจทก์เห็นได้ว่าเป็น การห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ ศาลชั้นต้น สิ่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มงคล สระภูณ-อิธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>